

통 보

1. 제 목 : 하자담보 책임기간 중 하자검사 미실시에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ▽▽▽▽

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 공사계약과 관련하여 하자담보책임기간 중 하자검사를 철저히 실시함으로써, 하자담보책임기간 이후에 발생할 수 있는 피해를 사전에 예방하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제93조(하자검사)에서는 하자담보 책임기간 중 연 xx회 이상 정기적으로 하자를 검사하도록 규정하고 있으며, 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰 된공사로써 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조 제1호의 규정에 의한 시설물에 대한 것인 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, ■■■■에서는 xxxx년 xx월 「xxxx년 ●●●● 종합감사 처분요구 통보」에서 하자담보책임기간 중 하자검사 미실시에 관한 사항에 대한 감사 처분 사례를 안내 공문으로 시행하여 공사 완료 후 연 xx회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하도록 재차 강조하였으며 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 별도로 하자검사를 실시해야 한다고 전 기관에 통보하였습니다.

따라서 각 소속기구에서는 공사 계약 및 업무처리 기준에 따라 하자검사를 실시하되, 하자담보책임 종료전까지 연 xx회 이상 정기점검 등을 통해 하자발생 가능성과 시설물 관리 리스크에 효과적으로 대처하여야 하며, 담보책임 기간 이후 발생할 수 있는 하자 발생에 따른 예산낭비를 사전에 예방하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 시 공사계약 하자검사 실태를 점검한 결과, ☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ▽▽▽▽에서는 [표]와 같이 준공(검수) 후 xx개월 이상 경과 하였음에도 불구하고 별도의 하자검사를 실시하지 않은 사례 xx건이 확인하였습니다.

[표] 준공 이후 xx개월 하자검사 미 실시 공사계약 현황

(단위 : 원, 부가세포함)

구 분	공사명	계약금액	계약상대방	준공(검수) 일자	하자검사 여부

4. 관계기관 의견

☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ▽▽▽▽에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆, ♠♠♠♠, ▽▽▽▽은

- 예산 낭비 예방 및 시설물 안전관리를 위해 하자담보책임기간 중 연 xx회 이상 하자검사를 실시하기 바랍니다. (통보)